

【제 목】: 개인정보 보호·관리 기준 미준수(시정, 권고)

【내 용】

가. 개인정보가 포함된 기록물에 관한 사항(시정)

- 「개인정보 보호법」 제29조 및 동법 시행령 제30조제1항에 따르면, 개인정보처리자는 개인정보가 분실·도난·유출 등이 되지 않도록 안전성 확보에 필요한 조치로서 개인정보에 대한 접근통제 및 권한 제한을 하도록 되어 있으며,
- 국가기록원의 「공공기관 기록물관리 지침」에서는 개인정보 등이 포함된 기록물은 업무관리시스템 또는 전자문서시스템의 문서보안, 보안결재, 열람범위 지정 및 열람제한 기능을 활용토록 되어있다.

☞ 참고자료: 【개인정보 보호법】

제29조(안전조치의무) 개인정보처리자는 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 내부 관리계획 수립, 접속기록 보관 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 하여야 한다.

☞ 참고자료: 【개인정보 보호법 시행령】

제30조(개인정보의 안전성 확보 조치) ①개인정보처리자는 법 제29조에 따라 다음 각 호의 안전성 확보 조치를 하여야 한다.

1. 개인정보의 안전한 처리를 위한 내부 관리계획의 수립·시행
2. 개인정보에 대한 접근 통제 및 접근 권한의 제한 조치 (이하 생략)

☞ **참고자료: 【공공기관 기록물관리 지침】**

2. 개인정보가 포함된 기록물의 관리

□ 유형별 기록관리 절차

【유형1】 업무관리·전자문서시스템 기록물에 포함된 개인정보

○ 기록관리 절차

－ (암호 설정 관련) 붙임파일 첨부 시 암호 설정 금지

· 붙임파일에 암호를 설정 할 경우 해당 비밀번호의 지속적 관리가 어려우며, 파일내용 확인이 불가하므로 문서로서의 효력 상실

· 개인정보 등이 포함되어 있는 기록물은 업무관리시스템 또는 전자문서시스템의 문서보안, 보안결재, 열람범위 지정 및 열람제한 기능 활용

○ 따라서 각 부서는 개인정보가 포함된 전자문서의 생산·접수 시에는 접근 권한, 열람범위 등이 최소화 될 수 있도록 열람등급을 제한 (1등급 결재선 열람 설정)하여야 한다.

○ 이에 감사 대상기간 동안 대전지원에서 생산·접수한 전자문서를 확인한 결과, **【표 4】 ‘개인정보보호 미 조치 기록물 현황’**과 같이 총 2건에 대하여 전자기록물을 생산·접수하면서 주민등록번호 등의 개인정보가 포함되었음에도 2등급(부서열람)으로 처리한 사실을 확인하였다.

【표 4】 개인정보보호 미 조치 기록물 현황

연번	문서번호	문서제목	개인정보 내용
1	□부-7451 (2019.10.29.)	사무공간 설계용역 결과 및 대금지급 보고	주소, 주민등록번호
2	□부-6633 (2019.09.25.)	사무공간 설계용역 추진 관련 서류 보고	주민등록번호

나. 개인정보의 제3자 제공 제한에 관한 사항(권고)

- 「개인정보 보호법」 제18조제2항 및 우리 원 「개인정보 내부관리 지침」 제8조제2항에 따르면, 부서별 개인정보책임자는 개인정보를 목적 외 용도로 제3자에게 제공하는 경우에는 개인정보를 제공받는 자에게 이용 목적, 이용 방법, 이용 기간 등을 제한하도록 되어있으며,

☞ 참고자료: 【개인정보 보호법】

제18조(개인정보의 목적 외 이용·제공 제한) ① 개인정보처리자는 개인정보를 제15조 제1항 및 제39조의3제1항 및 제2항에 따른 범위를 초과하여 이용하거나 제17조제1항 및 제3항에 따른 범위를 초과하여 제3자에게 제공하여서는 아니 된다.
② 제1항에도 불구하고 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보주체 또는 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있을 때를 제외하고는 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공할 수 있다.

☞ 참고자료: 【개인정보 내부관리지침】

제8조(개인정보의 목적 외 이용·제공 제한) ① (생략)
② 부서별 개인정보책임자는 법 제18조제2항에 따라 개인정보를 목적 외의 용도로 제3자에게 제공하는 경우에는 개인정보를 제공받는 자에게 이용 목적, 이용 방법, 이용 기간, 이용 형태 등을 제한하거나, 개인정보의 안전성 확보를 위하여 필요한 구체적인 조치를 마련하도록 문서(전자문서를 포함한다. 이하 같다.)로 요청하여야 한다. (이하 생략)

- 이와 관련 우리 원 「개인정보 목적 외 이용 및 제 3자 제공 매뉴얼」에서는 외부기관에 개인정보 제공 시 이용목적에 필요한 최소한의 내용으로 제한토록 하고, 제공에 따른 관리책임은 우리 원에 있음을 명시하고 있다.
- 그리고 동 매뉴얼 [별지 1] '제공기관별 자료제공 기준 및 범위'에 따르면, 경찰서로부터 보험범죄수사를 위한 자료요청을 받을 경우 상병명이 특정되어 있는 경우에 한하여 제공하되, 특정할 수 없는 경우에는 구체적 수사목적이 명시된 경우 필요 최소한의 범위에서 제공토록 되어 있다.

☞ **참고자료: 【개인정보 목적외이용 및 제3자 제공 매뉴얼】**

Ⅲ. 개인정보 수집목적 외 제공 절차

3. 제공시 제한사항

❖ 기본원칙

- ◆ 개인정보의 제공에 따른 관리책임은 우리 원에 있으며,
- ◆ 외부기관에 대한 개인정보 제공 시 이용목적에 필요한 최소한의 내용으로 하여 제한 하고, 안전성 확보를 위한 조치(파일 암호화 등)를 요청하여야 함

[별첨 1]

제공기관별 자료제공 기준 및 범위

요청기관	요청 목적	요청 근거	제공 범위 및 기준
⋮	⋮	⋮	⋮
경찰청 경찰서	범죄수사 및 공소유지	형사소송법 제199조(수사와 필요한 조사) 및 제477조(재산형 등의 집행) 경찰관직무집행법 제8조(사실의 확인) ※ 민감정보 및 고유식별정보 처리 근거 : 경찰관직무집행법 시행령 제8조	○ 사건번호 및 구체적인 수사목적(사유)이 명시되어야 하며 목적에 필요한 최소한의 범위내에서 제공 - 상병명은 제공하지 않음이 원칙이나 수사상 필요성이 구체적으로 소명되는 경우 제공 ○ (이하 생략)
	보험범죄수사 및 공소유지	형사소송법 제199조(수사와 필요한 조사) 및 제477조(재산형 등의 집행) 경찰관직무집행법 제8조(사실의 확인) ※ 민감정보 및 고유식별정보 처리 근거 : 경찰관직무집행법 시행령 제8조	○ 원칙적으로 “사건번호가 명시되고 상병명이 특정된 경우에 한하여 그 목적에 필요한 범위 내에서 제공”하되 예외적으로 “상병명을 특정할 수 없는 경우에는 사건번호 및 구체적인 수사목적의 명시된 경우 그 목적에 필요한 최소한의 범위 내에서 요양(의료)급여내역 제공” ○ 요양(의료)급여내역을 제외한 자료는 범죄수사 및 공소유지 목적의 제공범위 및 기준에 따라 처리
	압수·수색·검증 영장 제시	형사소송법 제215조(압수, 수색, 검증) ※ 민감정보 및 고유식별정보 처리 근거 : 경찰관직무집행법 시행령 제8조	○ 영장 제시기관과 협의를 거쳐 수사목적 달성을 위한 필요한 항목(특수상병 포함) 제공 ○ (이하 생략)
⋮	⋮	⋮	⋮

- 이에 감사 대상기간 동안 대전지원에서 외부기관에 제공한 자료를
확인한 결과, 【표 5】 ‘개인정보 제3자 제공 현황’과 같이 대전서부
경찰서에서 보험사기사건 관련 협조의뢰를 하면서 상병명이나 구체적인
수사목적은 명시되지 않았고 요청항목 또한 특정하지 않고(요양급여
청구·지급 내역) 의뢰를 하였으며,
- 해당 건에 대한 자료를 제공하면서 상병명 등 개인 민감정보가
포함된 진료정보를 제공하였음을 확인하였다.

【표 5】 개인정보 제3자 제공 현황

문서번호	문서제목	개인정보 제공 기준	제공내역
□부-1549호 (2018.07.09.)	수사협조 의뢰에 대한 회신	수사목적에 필요한 최소한의 제공 상병명 제공금지 원칙	수진자들의 상병명 (수사목적에 유선으로 확인 후 예외적 제공)

☞ 참고자료: 수사협조의뢰 문서

국민과 함께하는 따뜻하고 믿음직한 경찰



대전서부경찰서

수신자 건강보험심사평가원장
(경유)
제목 수사협조의뢰(아이웰병원 관련)

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거
형사소송법 제 199조 제2항 (수사와 필요한 조사)
경찰관직무집행법 제8조 제 1항 (사실의 확인 등)
개인정보보호법 제 18조 제2항 제7호(개인정보의 이용 제공 제한)

3. 우리서에서 기획수사 중인 보험사기 피의 사건(2018-2913호)과 관련하여 아래 병원 및 수진자의 요양급여 청구 날짜 등을 확인하여 수사에 참조코자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 병원 및 수진자 인적사항

- 1) 대전 서구 대덕대로 325, 3층 1호 (월평동) 아이웰병원
- 2) 전
- 3) 신
- 4) 최
- 5) 서

나. 협조 사항

- 1) 2016. 5. 20. - 2017. 1. 15일까지 위 병원 및 수진자 명의로 요양급여 청구 일자, 요양급여 청구 및 지급 내역
- 2) 위 서는 위 기간 내에 물리치료를 받은 것으로 확인되는데, 요양급여 지급 내역 상 물리치료를 받은 것인지, 도수치료를 받은 것인지 여부. 끝.

- 따라서 개인정보는 최소한으로 제공하되 범죄수사 목적의 자료요청 시 상병명은 원칙적으로 제공을 금지하고 있는 관련규정의 취지와 제공으로 인한 책임은 우리 원에 있음을 고려하였을 때,
- 앞으로 상병명 등의 민감정보를 포함한 개인정보를 제공할 경우 압수·수색 영장 등의 제시를 요청하여 명확한 법적근거를 확보 후 제공하거나,
- ‘구체적 수사목적’을 문서에 명시하도록 하는 등의 방법을 통해 필요 최소한의 자료제공이었음을 입증하는 노력이 필요하다.

【관계부서 의견】

- ‘가. 개인정보가 포함된 기록물에 관한 사항’에 대하여 별도의견 없이 감사결과를 수용하였으며,
- ‘나. 개인정보 제3자 제공 제한에 관한 사항’에 대하여는 필요한 경우 우리 원 내 담당 변호사와 유선으로 논의하여 개인정보를 제공해 왔으나, 앞으로 우리 원 규정에 따라 그 제공근거를 명시하는 등 책임 있는 업무처리가 되도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】

- 대전지원장은
 - ① 부서열람(2등급)으로 설정된 개인정보 포함 기록물을 결재선 열람(1등급)으로 설정하시기 바라며,(시정)
 - ② 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시고, 관련자에게는 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라며,
 - ③ 개인정보를 제3자에게 목적 외 제공 시에는 관련규정을 준수할 수 있도록 업무담당자 교육 등의 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)